



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **NOFALIA NURFIKA NISTI ALIAS NESTI ALIAS BOTI BINTI ALM. TAUFIK;**
2. Tempat lahir : Desa Air Berudang
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/27 April 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Kontrak di Apotek Kimia Farma);

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2025;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2025 sampai dengan tanggal 22 November 2025;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 23 November 2025 sampai dengan tanggal 22 Desember 2025;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 23 Desember 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2026;

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2026 sampai dengan tanggal 19 Februari 2026;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan tanggal 20 April 2026;

10. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2026 sampai dengan tanggal 20 Mei 2026;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RATNA SRI DEVY ALIAS PUJA BINTI ALM. M. AMIN;**
 2. Tempat lahir : Ujung Padang;
 3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/6 Oktober 1984;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan (KTP: Jl. Abdul Sani, Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan);
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat Maman Supriyadi, S.H.I., M.H., DKK, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) beralamat di Jalan T. Cut Ali di Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn tanggal 28 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn tanggal 21 Januari 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn tanggal 21 Januari 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Alm. Taufik dan Terdakwa II Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. M. Amin telah

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Tindak Pidana, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksplorasi”,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 455 Ayat (2) Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal VII Angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Terdakwa I Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Alm. Taufik dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan kepada Terdakwa II Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. M. Amin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jilbab polos warna maroon dengan pinggiran raempel;
- 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang warna putih dan unggu;
- 1 (satu) helai BH/BRA warna coklat polos merek PIAOLI;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) helai celana jeans cutbray warna biru dongker.

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) buah bantal dan sarung bantal bahan silk warna pink motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah kasur palembang warna biru elektrik, motif ditengah warna putih dan bulat-bulat hitam dengan kondisi robek;
- 1 (satu) Unit HP OPPO Tipe A18, warna Glowing Blue, silicone case bening menguning, IMEI 1: 861703062297418, IMEI 2: 861703062297400;
- 1 (satu) Unit HP IPHONE Tipe 6s Plus, warna Rose Gold, silicone case warna Hitam, IMEI: 35 573507 504994 2;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor/kendaraan roda dua milik NOFALIA NURFIKA

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISTI, dengan No Registrasi: BL-5344-TN, Warna: merah Hitam, Merk: HONDA, Tipe: Scoopy;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Registrasi: BL-5344-TN, Nama Pemilik: ELIDAWATI. A.MA, Merk: HONDA, Type: NC11C1C A/T, Jenis: Sepeda Motor, No Rangka: MH1JF611XDK514603, No. Mesin: JF61E1507685, Warna: Hitam Merah, Bahan Bakar: Premium, Tahun Pembuatan: 2013 (identitas kendaraan roda dua yang dipergunakan oleh sdr NOFALIA NURFIKA NISTI Alias NESTI Alias BOTI);

Dirampas untuk Negara;

- Beberapa extra chat percakapan antara sdr RATNA SRI DEVY Alias PUJA dengan Saudara NAZMI Alias JIMI Alias GEPENG dan antara sdr RATNA SRI DEVY Alias PUJA dengan sdr NOFALIA NURFIKA NISTI, dari HP sdr RATNA SRI DEVY Alias PUJA merek HP ZTE Tipe Blade A35 warna Clover Green;

- 1 (satu) lembar surat keterangan aktif kredit dari PT. FIFGROUP CAB. SUBULUSSALAM, tanggal 22 Agustus 2025 dengan nama Konsumen: KAMSINAH, dengan Nomor Registrasi: BL-5344-TN, Merk: HONDA, Type: NC11C1C A/T, Jenis: Sepeda Motor, No Rangka: MH1JF611XDK514603, No. Mesin: JF61E1507685, Warna: Hitam Merah, Tahun Pembuatan: 2013, Nama BPKB: ELIDAWATI. A.MA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I telah mengakui perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, sebab Terdakwa I masih berusia yang relatif muda dan berharap memiliki masa depan yang lebih baik, sedangkan Terdakwa II telah mengakui perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, sebab Terdakwa II memiliki anak yang masih balita yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang darinya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar jawaban Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/ASEL/EKU.2/11/2025 tanggal 19 Januari 2026 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Alm. Taufik bersama Terdakwa II Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. M. Amin, pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Juli tahun 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Rumah Terdakwa II di Gampong Padang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Tindak Pidana, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksplorasi”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membantunya mencari pekerjaan bagi Saksi Korban “Anak Korban”, seorang Anak berusia 17 tahun (Selanjutnya disebut Saksi Anak) yang membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya dan karena Terdakwa II sudah mengerti maksud Terdakwa I adalah mencari pelanggan/pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK) untuk Saksi Anak, Terdakwa II mencari kontak untuk menemukan seseorang yang mau menggunakan jasa psk. Selanjutnya Terdakwa II teringat kenalannya bernama Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi (Selanjutnya disebut Saksi Jimi) yang statusnya duda dan lalu menghubunginya dan memberitahunya bahwa ada perempuan yang bisa diajak bercinta dan mengirimkan beberapa foto Saksi Anak kepada Saksi Jimi dan karena Saksi Jimi Tertarik terjadi negosiasi harga dan Saksi Jimi saat itu mengatakan hanya memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk memberi tahu bahwa Saksi Jimi hanya bisa membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I mengiyakan harga tersebut dan meminta agar prosesnya segera dipercepat. Sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Jimi tiba di rumah Terdakwa II di Gp. Padang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan memberikan uang Rp300.000,00

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa II membawa Saksi Jimi masuk ke kamar, lalu menghubungi Terdakwa I untuk menginformasikan bahwa pelanggan sudah tiba. Tak lama setelah itu, Terdakwa I dan Saksi Anak datang kemudian saat bertemu Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memberi Terdakwa II upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang tersebut pada Terdakwa I menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Anak bahwa uang tersebut akan diberikannya kepada Saksi Anak di apotik nanti. Setelah itu, Terdakwa I kembali ke tempat kerjanya sementara Saksi Anak masuk ke kamar untuk melayani Saksi Jimi. Sedangkan Terdakwa II duduk di ruang tamu menunggu mereka selesai berhubungan badan;

- Bahwa didalam kamar Saksi Anak mulai melepas pakaiannya, sehingga Saksi Jimi menjadi terangsang, kemudian Saksi Anak mengambil posisi tidur terlentang di atas tilam lalu Saksi Jimi langsung menurunkan celananya kemudian langsung melakukan hubungan badan dengan Saksi anak dan setelah 5 (lima) menit memasukkan penisnya Saksi Jimi mengeluarkan penisnya dari lubang vagina Saksi Anak karena akan mengeluarkan air mani yang ditumpahkan Saksi Jimi kearah dinding kamar tersebut. Selanjutnya setelah 10 menit Saksi Jimi keluar dari kamar diikuti Saksi Anak lalu tidak lama Saksi Jimi pulang. Kemudian Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Anak sudah selesai melakukan pekerjaanya, dan Terdakwa I langsung menjemput Saksi Anak. Setelah itu, kemudian setelah itu Saksi Jimi mengirim pesan kepada Terdakwa II dengan mengungkapkan rasa kepuasan kepada Saksi Anak;

- Bahwa Terdakwa II lebih kurang sudah 3 kali menawarkan Saksi Anak kepada pengguna Jasa PSK atas permintaan Terdakwa I pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dan dengan tarif yang bervariasi;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan an. H. Lahmuddin, S.Sos dan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan an. Masriadi, S.STP., M.Si. menerangkan Saksi Anak "Anak Korban" lahir di Medan pada tanggal 18 April 2008;

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor: XXXXXXXX tanggal 03 September 2025 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Dr. H. Yuliddin Away dan

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat atas sumpah profesi kedokteran an. dr. Erizaldi. M. Kes., SP. OG., menerangkan pada pemeriksaan Saksi Anak “Anak Korban” terlihat robekan selaput dara pada pukul 1,3 dan 9 dengan kesan: selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 455 Ayat (2) Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal VII Angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Alm. Taufik bersama Terdakwa II Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. M. Amin, pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Juli tahun 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Rumah Terdakwa II di Gampong Padang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Tindak Pidana, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membantunya mencari pekerjaan bagi Saksi korban “Anak Korban”, seorang Anak berusia 17 tahun (Selanjutnya disebut Saksi Anak) yang membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya dan karena Terdakwa II sudah mengerti maksud Terdakwa I adalah mencari pelanggan/pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK) untuk Saksi Anak, Terdakwa II mencari kontak untuk menemukan seseorang yang mau menggunakan jasa psk. Selanjutnya Terdakwa II teringat kenalannya bernama Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi (Selanjutnya disebut Saksi Jimi) yang statusnya duda dan lalu menghubunginya dan memberitahukannya bahwa ada perempuan yang bisa diajak bercinta dan mengirimkan beberapa foto Saksi Anak kepada Saksi Jimi dan karena Saksi Jimi Tertarik terjadi negosiasi harga dan Saksi Jimi saat itu mengatakan hanya memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk memberi tahu bahwa

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jimi hanya bisa membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I mengiyakan harga tersebut dan meminta agar prosesnya segera dipercepat. Sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Jimi tiba di rumah Terdakwa II di Gp. Padang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa II membawa Saksi Jimi masuk ke kamar, lalu menghubungi Terdakwa I untuk menginformasikan bahwa pelanggan sudah tiba. Tak lama setelah itu, Terdakwa I dan Saksi Anak datang kemudian saat bertemu Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memberi Terdakwa II upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang tersebut pada Terdakwa I menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Anak bahwa uang tersebut akan diberikannya kepada Saksi Anak di apotik nanti. Setelah itu, Terdakwa I kembali ke tempat kerjanya sementara Saksi Anak masuk ke kamar untuk melayani Saksi Jimi. Sedangkan Terdakwa II duduk di ruang tamu menunggu mereka selesai berhubungan badan;

- Bahwa didalam kamar Saksi Anak mulai melepas pakaiannya, sehingga Saksi Jimi menjadi terangsang, kemudian Saksi Anak mengambil posisi tidur terlentang di atas tilam lalu Saksi Jimi langsung menurunkan celananya kemudian langsung melakukan hubungan badan dengan Saksi anak dan setelah 5 (lima) menit memasukkan penisnya Saksi Jimi mengeluarkan penisnya dari lubang vagina Saksi Anak karena akan mengeluarkan air mani yang ditumpahkan Saksi Jimi kearah dinding kamar tersebut. Selanjutnya setelah 10 menit Saksi Jimi keluar dari kamar diikuti Saksi Anak lalu tidak lama Saksi Jimi pulang. Kemudian Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Anak sudah selesai melakukan pekerjaannya, dan Terdakwa I langsung menjemput Saksi Anak Setelah itu, kemudian setelah itu Saksi Jimi mengirim pesan kepada Terdakwa II dengan mengungkapkan rasa kepuasan kepada Saksi Anak;

- Bahwa Terdakwa II lebih kurang sudah 3 kali menawarkan Saksi Anak kepada pengguna Jasa PSK atas permintaan Terdakwa I pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dan dengan tarif yang bervariasi;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan an. H. Lahmuddin, S.Sos dan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan an. Masriadi,

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP., M.Si. menerangkan Saksi Anak "Anak Korban" lahir di Medan pada tanggal 18 April 2008;

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum Nomor: XXXXXXXX* tanggal 03 September 2025 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Dr. H. Yuliddin Away dan dibuat atas sumpah profesi kedokteran an. dr. Erizaldi. M. Kes., SP. OG., menerangkan pada pemeriksaan Saksi Anak "Anak Korban" terlihat robekan selaput dara pada pukul 1,3 dan 9 dengan kesan: selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa I Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Alm. Taufik bersama Terdakwa II Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. M. Amin, pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Juli tahun 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Rumah Terdakwa II di Gampong Padang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membantunya mencari pekerjaan bagi Saksi korban "Anak Korban", seorang Anak berusia 17 tahun (Selanjutnya disebut Saksi Anak) yang membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya dan karena Terdakwa II sudah mengerti maksud Terdakwa I adalah mencari pelanggan/pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK) untuk Saksi Anak, Terdakwa II mencari kontak untuk menemukan seseorang yang mau menggunakan jasa psk. Selanjutnya Terdakwa II teringat kenalannya bernama Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi (Selanjutnya disebut Saksi Jimi) yang statusnya duda dan lalu menghubunginya dan memberitahukannya bahwa ada perempuan yang bisa diajak bercinta dan mengirimkan beberapa foto Saksi Anak kepada Saksi Jimi dan karena Saksi Jimi Tertarik terjadi negosiasi

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dan Saksi Jimi saat itu mengatakan hanya memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk memberi tahu bahwa Saksi Jimi hanya bisa membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I mengiyakan harga tersebut dan meminta agar prosesnya segera dipercepat. Sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Jimi tiba di rumah Terdakwa II di Gp. Padang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa II membawa Saksi Jimi masuk ke kamar, lalu menghubungi Terdakwa I untuk menginformasikan bahwa pelanggan sudah tiba. Tak lama setelah itu, Terdakwa I dan Saksi Anak datang kemudian saat bertemu Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memberi Terdakwa II upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang tersebut pada Terdakwa I menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Anak bahwa uang tersebut akan diberikannya kepada Saksi Anak di apotik nanti. Setelah itu, Terdakwa I kembali ke tempat kerjanya sementara Saksi Anak masuk ke kamar untuk melayani Saksi Jimi. Sedangkan Terdakwa II duduk di ruang tamu menunggu mereka selesai berhubungan badan;

- Bahwa didalam kamar Saksi Anak mulai melepas pakaiannya, sehingga Saksi Jimi menjadi terangsang, kemudian Saksi Anak mengambil posisi tidur terlentang di atas tilam lalu Saksi Jimi langsung menurunkan celananya kemudian langsung melakukan hubungan badan dengan Saksi anak dan setelah 5 (lima) menit memasukkan penisnya Saksi Jimi mengeluarkan penisnya dari lubang vagina Saksi Anak karena akan mengeluarkan air mani yang ditumpahkan Saksi Jimi kearah dinding kamar tersebut. Selanjutnya setelah 10 menit Saksi Jimi keluar dari kamar diikuti Saksi Anak lalu tidak lama Saksi Jimi pulang. Kemudian Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Anak sudah selesai melakukan pekerjaanya, dan Terdakwa I langsung menjemput Saksi Anak Setelah itu, kemudian setelah itu Saksi Jimi mengirim pesan kepada Terdakwa II dengan mengungkapkan rasa kepuasan kepada Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa II lebih kurang sudah 3 kali menawarkan Saksi Anak kepada pengguna jasa PSK atas permintaan Terdakwa I pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dan dengan tarif yang bervariasi;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan an. H. Lahmuddin, S.Sos dan Kartu Keluarga

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan an. Masriadi, S.STP., M.Si. menerangkan Saksi Anak "Anak Korban" lahir di Medan pada tanggal 18 April 2008;

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum Nomor: XXXXXXXX* tanggal 03 September 2025 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Dr. H. Yuliddin Away dan dibuat atas sumpah profesi kedokteran an. dr. Erizaldi. M. Kes., SP. OG., menerangkan pada pemeriksaan Saksi Anak "Anak Korban" terlihat robekan selaput dara pada pukul 1,3 dan 9 dengan kesan: selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Advokat tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyampaikan pernyataan pembuka mengenai alat bukti dan barang bukti yang akan diajukan di persidangan dan juga Advokat menyampaikan pernyataan pembuka mengenai Saksi-Saksi atau alat bukti lainnya yang sekiranya dapat meringankan Terdakwa, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. "Anak Korban", di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban merupakan Korban dari perdagangan orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa dalam perkara ini yang menjual tubuh Anak Korban adalah Para Terdakwa, sedangkan pihak yang membeli tubuh Anak Korban yakni Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi;
 - Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekira pukul 19.30 WIB di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa pada awalnya Anak Korban dikenalkan oleh teman Anak Korban yakni Saksi Indah Purnama Binti M. Rizal kepada Terdakwa I yang pada saat itu pertemanan dalam batasan wajar dan normal;

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2025, Anak Korban berada di Klinik Kimia Farma tempat Terdakwa I bekerja dimana Terdakwa I mengatakan kepada Anak Korban, "Anak Korban, ini ada job (berhubungan badan dengan laki-laki), nanti kamu dibayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)", pada saat itu Anak Korban menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Indah berangkat bersama menuju ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa mulanya Anak Korban tidak mengenal siapa yang akan membeli dirinya, Anak Korban baru bertemu dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi di rumah Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 yang dipertemukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban bertemu dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, selanjutnya Terdakwa II menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar bersama dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi dan selanjutnya Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi;
- Bahwa Anak Korban saat itu berhubungan badan dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, namun cairan sperma Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi tidak sampai masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, melainkan dibuang keluar;
- Bahwa setelah Anak Korban selesai berhubungan badan dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, Terdakwa II memberikan uang tunai kepada Anak Korban sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Indah;
- Bahwa selain dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, Anak Korban sudah pernah melayani sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki lain di rumah Terdakwa II tersebut yang sudah tidak Anak Korban ingat lagi orang-orangnya, dan yang mencarikan laki-laki tersebut adalah Terdakwa II, serta yang mengantarkan dan menjemput Anak Korban yaitu Terdakwa I;
- Bahwa setahu Anak Korban, uang yang diberikan oleh Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi kepada Terdakwa II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak selalu menerima sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tidak menentu jumlahnya yang diberikan oleh Terdakwa II, namun rata-rata diberikan dalam jumlah tersebut;
 - Bahwa alasan Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan laki-laki lain tersebut dikarenakan Anak Korban terdesak ekonomi dan membutuhkan uang jajan lebih;
 - Bahwa sebelum berhubungan badan, Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi menanyakan umur Anak Korban sebelum melakukan hubungan badan, Anak Korban mengatakan umur Anak Korban saat itu adalah 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa akibat dari dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, sekarang ini Anak Korban merasa menyesal mengenal mereka dan malu kepada masyarakat sekitar, serta sekarang ini Anak Korban sudah dikeluarkan dari sekolah;
 - Bahwa Anak Korban sekarang bersekolah di sebuah pesantren di daerah Meukek, Aceh Selatan;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada dipaksa, diancam dengan kekerasan, berada di bawah tekanan, atau mendapatkan perlakuan kasar oleh Para Terdakwa dan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, melainkan Anak Korban melakukan secara sukarela dan kemauan Anak Korban sendiri;
 - Bahwa tidak ada kesepakatan terkait pembayaran upah Anak Korban, tidak ada disebutkan jumlah uang yang akan diberikan kepada Anak Korban, Anak Korban hanya mengikuti saja;
 - Bahwa Anak Korban tidak memberikan uang hasil pemberian dari Para Terdakwa kepada orang tua atau ibu Anak Korban, melainkan Anak Korban gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti membeli sepatu sekolah, lipstik, bedak, *hand body* serta jajan makanan cemilan dan minuman;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I keberatan terhadap keterangan Anak Korban yang mengatakan jika Terdakwa I yang menawarkan untuk melakukan perbuatan tersebut, namun Anak Korban sendiri yang meminta pekerjaan tersebut. Terdakwa II keberatan terhadap keterangan Anak Korban yang mengatakan sudah 10 (sepuluh) kali melakukan perbuatan tersebut di rumah Terdakwa II dan Saksi Nazmi merupakan orang terakhir yang Anak Korban layani, melainkan Anak Korban hanya melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali di rumah Terdakwa II;
2. "Saksi", di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua kandung Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui berita tersebut, Saksi selaku orang tua menjadi terkejut dan malu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 sekitar 21.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah bersama dengan Anak Korban dan kakak kandung Anak Korban, datang petugas kepolisian kemudian meminta izin kepada Saksi untuk membawa Anak Korban keluar, lalu Saksi mengizinkannya, kemudian petugas kepolisian tersebut memberikan nomor *handphone* kepada kakak Anak Korban;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB tiba-tiba Kepala Dusun Satu Gampong Padang yakni Saksi Novi Diansyah datang untuk bertemu lalu meminta Saksi untuk pergi ke Kantor Polres Aceh Selatan dan mengatakan bahwa Anak Korban sedang diamankan di Kantor Polres Aceh Selatan, lalu Saksi langsung naik ke motor Saksi Novi Diansyah;
- Bahwa sesampainya di sana, Saksi bersama dengan Saksi Novi Diansyah dan Geuchik masuk ke ruangan Polres Aceh Selatan, kemudian Saksi melihat Anak Korban sudah berada di ruangan tersebut, lalu salah satu anggota kepolisian tersebut berbicara kepada Saksi, Saksi Novi Diansyah dan Geuchik dengan mengatakan bahwa Anak Korban tersebut terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan hal tersebut diketahui dan diduga karena pada saat Petugas Kepolisian Polres Aceh Selatan menangkap pelaku dugaan tindak pidana narkoba yaitu salah satu pelakunya yaitu Terdakwa II yang merupakan warga Dusun Dua Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat diinterogasi petugas kepolisian Polres Aceh Selatan bahwasanya Anak Korban terlibat perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengetahui hal tersebut membuat Saksi sangat kaget/terkejut, prihatin, malu dan sedih, lalu Anak Korban atas permintaan dari pihak kepolisian diserahkan dan dipulangkan ke rumah Saksi, untuk kemudian dibina, dijaga dan diawasi;
- Bahwa sekitar 2 (dua) atau 3 (hari) hari kemudian, teman Saksi mengirimkan berita kepada Saksi melalui *WhatsApp*, lalu Saksi membukanya kemudian membaca isi berita tersebut bahwasanya Anak Korban telah menjadi korban dari kejadian tersebut yang dilakukan oleh 3 orang, yang kemudian Saksi ketahui

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ketiga orang tersebut yaitu Para Terdakwa dan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, berita tersebut menjadi viral di Aceh Selatan, khususnya di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa setahu Saksi peran dari 3 (tiga) orang tersebut yaitu Terdakwa I berperan sebagai penghubung atau yang mengantarkan Anak Korban kepada penyedia tempat, Terdakwa II berperan sebagai penyedia tempat dan penghubung antara Anak Korban dengan Pria hidung belang, sedangkan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi sebagai pengguna jasa prostitusi;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Saksi, Anak Korban merupakan pelajar SMA kelas X (sepuluh), dan merupakan anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara dan saat ini Anak Korban tinggal bersama Saksi dan 2 (dua) orang adik kandungnya, sedangkan 2 (dua) orang kakaknya sudah menikah, adapun suami Saksi atau ayah kandung Anak Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak yang baik, santun, serta sopan kepada orang di sekitarnya termasuk Saksi selaku orang tuanya, kemudian Anak Korban merupakan orang yang pendiam, kesehariannya selain mengikuti kegiatan belajar di sekolah, juga ada membantu Saksi bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berjualan makanan usaha milik orang lain di sekitaran area Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada Saksi terkait kejadian tersebut sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban sekarang sudah dikeluarkan di sekolahnya, Anak Korban sekarang sudah dikarantina atau dimasukkan ke dalam pesantren di daerah Meukek Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui sudah berapa laki-laki yang dilayani oleh Anak Korban tersebut atau sudah berapa kali Anak Korban mengalami kejadian dugaan tindak pidana perdagangan orang tersebut karena mengenai hal tersebut tidak ada Saksi tanyakan kepada Anak Korban;
- Bahwa yang ada Saksi tanyakan kepada Anak Korban terkait dugaan tindak pidana tersebut seperti ini, “mengapa bisa seperti itu?”, lalu Anak Korban menjawab bahwa Saksi Indah Purnama memperkenalkan Anak Korban kepada Saksi Nesti yang juga merupakan teman Saksi Indah Purnama. Setelah berkenalan dengan Saksi Nesti pernah mengajak Anak Korban makan, kemudian pernah diajak Anak Korban ke rumah Saksi Puja, lalu Saksi bertanya,

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



mengapa ke situ?”, jawab Anak Korban, “ada abang-abang di situ”, Saksi mengatakan, “itulah berteman lagi dengan Indah, kau mau uang kerja makanya, jangan seperti itu, malu mamak sama orang kampung”, sambung Saksi lagi, “kemarin ada kerja ilang-ilang kau kan”, jawab Anak Korban, “capek, males aku kerja, udah pulangnye lama”, jawab Saksi, “dosa yang ada seperti itu, nanti diusir dari kampung baru tahu”. Hanya itu saja yang Saksi bicarakan kepada Anak Korban tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Anak Korban mau melakukan hal tersebut, karena Anak Korban tidak ada menceritakan hal tersebut kepada Saksi;

- Bahwa sejak suami Saksi meninggal dunia pada bulan November tahun 2023, selama ini yang mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah dan kebutuhan anak-anak Saksi adalah Saksi sendiri dengan cara bekerja sebagai asisten rumah tangga dan saat sekarang ini bekerja menjaga warung milik orang lain dengan penghasilan sebulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Saksi masih mampu menyekolahkan dan memenuhi keperluan sekolah Anak Korban tersebut, walaupun tidak sepenuhnya, karena Anak Korban mulai dari tingkat menengah pertama sampai tingkat menengah atas ada mendapatkan bantuan dari sekolahnya mulai dari Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) termasuk bantuan khusus untuk anak yatim piatu. Kemudian Anak Korban setiap harinya Saksi berikan jajan untuk di sekolah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun ada beberapa keperluan pribadinya yang tidak Saksi penuhi seperti meminta membeli bedak padat dan lipstik dengan alasan karena Anak Korban masih berstatus pelajar dan Saksi tidak mau Anak Korban dikatakan perempuan centil/kementelan oleh orang lain. Anak Korban meminta hal tersebut kepada Saksi karena terpengaruh oleh temannya yaitu Saksi Indah Purnama maka dari itu Saksi tidak mengizinkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Novi Diansyah Bin Alm. Alex Chandra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang oleh Para Terdakwa;

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sebab Anak Korban merupakan warga Saksi yang tinggal di Dusun I, Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian dugaan perdagangan orang tersebut terjadi, namun kejadian yang dialami oleh Anak Korban terjadi di rumah Terdakwa II yang berada di Dusun II, Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang dari berita *online* di media sosial yang pada saat itu berita tersebut menjadi viral di Aceh Selatan khususnya di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Geuchik dengan menyuruh Saksi untuk segera datang ke Polres Aceh Selatan dan mengatakan bahwasanya ada warga Saksi di Dusun I telah diamankan di Polres Aceh Selatan, kemudian Saksi bersama dengan Geuchik bergegas ke Polres Aceh Selatan untuk mengetahui siapa warga Dusun I yang telah diamankan tersebut. Sesampainya disana, Saksi bersama dengan Geuchik masuk ke ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Selatan, kemudian Saksi melihat Anak Korban sudah berada di ruangan tersebut, lalu salah satu anggota kepolisian tersebut berbicara kepada Saksi dan Geuchik dengan mengatakan bahwa Anak Korban tersebut terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan hal tersebut diketahui dan diduga karena pada saat Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Selatan menangkap pelaku dugaan Tindak Pidana Narkotika dan salah satu pelakunya yaitu Terdakwa II yang merupakan warga Dusun II Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Selatan bahwasanya Anak Korban diduga terlibat dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dan mengetahui hal tersebut membuat Saksi dan Geuchik sangat kaget/ terkejut dan prihatin dengan apa yang dialami oleh Anak Korban, lalu Anak Korban atas permintaan dari pihak kepolisian diserahkan kepada Saksi lalu dipulangkan ke rumahnya dan mengamankan kepada Saksi dan Geuchik untuk menjaga dan mengawasi Anak Korban tersebut;
- Bahwa setahu Saksi 3 (tiga) orang yang terlibat dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang ini yaitu Terdakwa I yang berperan sebagai penghubung

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang mengantarkan Anak Korban kepada penyedia tempat, Terdakwa II yang berperan sebagai penyedia tempat dan penghubung antara Anak Korban dengan pria hidung belang, sedangkan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi sebagai pengguna jasa prostitusi;

- Bahwa setahu Saksi Anak Korban merupakan pelajar SMA kelas X (sepuluh), Anak Korban merupakan anak yatim yang tinggal dengan ibu dan 2 (dua) orang adik kandungnya, adapun ayah Anak Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam kesehariannya Anak Korban merupakan anak yang baik, santun, serta sopan kepada orang disekitarnya, kemudian Anak Korban merupakan orang yang pendiam, kesehariannya selain mengikuti kegiatan belajar di sekolah, juga ada membantu ibunya bekerja berjualan berupa makanan usaha milik orang lain di sekitaran area Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban mengalami trauma atau bagaimana, namun yang hanya Saksi tahu pada saat sekarang ini dikabarkan Anak Korban telah dikeluarkan dari sekolahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait uang yang diterima oleh Anak Korban dari perbuatan tersebut;
- Bahwa sekarang atas arahan dari pihak Dinas Sosial Aceh Selatan, Anak Korban sudah disekolahkan di sebuah pesantren di daerah Meukek, Aceh Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Jihadi Alfadhil Bin Jauhari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana perdagangan orang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekira pukul 19.30 WIB di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 sekira pukul 22.00 WIB di rumahnya di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap Anak Korban tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 sekira pukul 20.45 WIB,

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Saksi dihubungi pimpinan dan memberitahukan bahwa Satresnarkoba Polres Aceh Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dalam perkara narkoba dan juga ada dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan orang;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan yakni Saksi Indah Binti Hermandani langsung pergi ke Satresnarkoba Polres Aceh Selatan, lalu sesampainya di Satresnarkoba pada saat itu kami melakukan interogasi dan memeriksa *hand phone* milik Terdakwa II dimana sudah ada Anak Korban yang merupakan korban dari dugaan tindak pidana tersebut, lalu setelah melakukan interogasi dan melakukan pengecekan *hand phone*, didapati tranSaksi tindak pidana perdagangan orang, yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara Terdakwa II mengirimkan pesan singkat (*WhatsApp*) kepada Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi perihal ada perempuan yang bisa dipakai (untuk berhubungan badan). Selanjutnya Terdakwa II juga mengirimkan foto Anak Korban beserta tarif sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa II yang saat itu sedang berada di Apotek Kimia Farma lalu membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa II;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan Anak Korban keluar dari kamar dan berjalan menuju Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan akhirnya Terdakwa I membawa pulang dan menurunkan Anak Korban di Apotek Kimia Farma;

- Bahwa keterkaitan antara Para Terdakwa dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi dalam perkara ini adalah Terdakwa I berperan sebagai penghubung atau yang mengantarkan Anak Korban kepada penyedia tempat, Terdakwa II sebagai penyedia tempat dan penghubung antara Anak Korban dengan pengguna jasa prostitusi dan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi sebagai pengguna jasa prostitusi;

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban kepada Saksi, selain dengan Terdakwa, Anak Korban ada melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain yang sama sekali tidak dikenal oleh Anak Korban dan perbuatan tersebut dilakukan lebih kurang sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan ancaman dan atau paksaan kepada Anak Korban, namun pada saat itu Terdakwa II memberikan uang kepada Anak Korban setelah selesai berhubungan badan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhubungan badan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Indah Purnama yang ikut mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban mengenal Terdakwa II sejak bulan Mei 2025 yang dikenalkan Terdakwa I, sedangkan antara Anak Korban dengan Terdakwa I sudah saling kenal sejak Januari 2025;
- Bahwa Anak Korban menerangkan jika akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saat ini Anak Korban dan keluarganya merasa sangat malu kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan kepada Terdakwa II, ia menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, yang kemudian oleh Terdakwa II uang tersebut dibagi menjadi: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Anak Korban, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I, dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Indah Binti Hermadani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana perdagangan orang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekira pukul 19.30 WIB di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi melakukan dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap Anak

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 sekira pukul 20.45 WIB, pada saat itu Saksi dihubungi pimpinan dan memberitahukan bahwa Satresnarkoba Polres Aceh Selatan telah melakukan penangkapan Terdakwa II dalam Perkara narkoba dan juga ada dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan orang;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan yakni Saksi Jihadi alfadhil Bin Jauhari langsung pergi ke Satresnarkoba Polres Aceh Selatan, lalu sesampainya di Satresnarkoba pada saat itu kami melakukan interogasi dan memeriksa *hand phone* milik Terdakwa II dimana sudah ada Anak Korban yang merupakan korban dari dugaan tindak pidana tersebut, lalu setelah melakukan interogasi dan melakukan pengecekan *hand phone*, didapati tranSaksi tindak pidana perdagangan orang, yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara Terdakwa II mengirimkan pesan singkat (*WhatsApp*) kepada Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi perihal ada perempuan yang bisa dipakai (untuk berhubungan badan). Selanjutnya Terdakwa II juga mengirimkan foto Anak Korban beserta tarif sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa II yang saat itu sedang berada di Apotek Kimia Farma lalu membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa II;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan Anak Korban keluar dari kamar dan berjalan menuju Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan akhirnya Terdakwa I membawa pulang dan menurunkan Anak Korban di Apotek Kimia Farma;

- Bahwa keterkaitan antara Para Terdakwa dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi dalam perkara ini adalah Terdakwa I berperan sebagai penghubung atau yang mengantarkan Anak Korban kepada penyedia tempat, Terdakwa II sebagai penyedia tempat dan penghubung antara Anak Korban

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengguna jasa Prostitusi dan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi sebagai pengguna jasa prostitusi;

- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban kepada Saksi, selain dengan Terdakwa, Anak Korban ada melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain yang sama sekali tidak dikenal oleh Anak Korban dan perbuatan tersebut dilakukan lebih kurang sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan ancaman dan atau paksaan kepada Anak Korban, namun pada saat itu Terdakwa II memberikan uang kepada Anak Korban setelah selesai berhubungan badan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhubungan badan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Indah Purnama yang ikut mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban mengenal Terdakwa II sejak bulan Mei 2025 yang dikenalkan Terdakwa I, sedangkan antara Anak Korban dengan Terdakwa I sudah Isaling kenal sejak Januari 2025;
- Bahwa Anak Korban menerangkan jika akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saat ini Anak Korban dan keluarganya merasa sangat malu kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa berdasarkan Introgasi yang Saksi lakukan kepada Terdakwa II, ia menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, yang kemudian oleh Terdakwa II uang tersebut dibagi menjadi: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Anak Korban, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I, dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. Indah Purnama Bin M. Rizal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dugaan tindak pidana perdagangan orang tersebut terjadi, namun setahu Saksi kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa II yang terletak di Gampong Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana tersebut dari Anak Korban yang bercerita kepada Saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 pada malam hari Anak Korban bersama dengan ibunya yakni Saksi XXXXXXXX dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Aceh Selatan karena diduga mengalami kejadian tindak pidana perdagangan orang, dan Anak Korban juga menyebutkan kepada Saksi bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 pada pagi hari di rumah Saksi yang terletak di Gampong Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Anak Korban, yaitu sejak masih kecil dikarenakan tinggal tetangga berdekatan rumah di Dusun I Gampong Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak Saksi bekerja sebagai karyawan pada Apotik Kimia Farma Tapaktuan sebagai *cleaning service*. Saksi juga kenal dengan Terdakwa II karena anak perempuannya satu sekolah dengan Saksi dan Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa II di Dusun II Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan Terdakwa I dan Anak Korban;
- Bahwa alasan Saksi ke rumah Terdakwa II karena diajak oleh Terdakwa I menemaninya untuk mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa II, lalu Saksi dan Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motornya ke rumah Terdakwa II yang bertujuan untuk mempertemukan Anak Korban kepada Terdakwa II dan setelah itu dipertemukan kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Anak Korban dipertemukan dengan Terdakwa II dan laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut bertujuan untuk menjual Anak Korban kepada laki-laki hidung belang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi pada hari dan tanggal berapa mengantar Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa II tersebut, namun kira-kira pada pertengahan bulan Juli tahun 2025 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Terdakwa I mengantarkan Anak Korban dari Klinik Kimia Farma menuju rumah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi ikut mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa II dikarenakan diajak oleh Terdakwa I, namun Saksi tidak sampai mengantar di rumah Terdakwa II, melainkan hanya sebatas gang rumahnya saja;

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban melayani laki-laki hidung belang tersebut, yang menjemput Anak Korban adalah Terdakwa I sendiri dan Saksi tidak ikut menjemput Anak Korban;
 - Bahwa Saksi hanya atau baru 1 (satu) kali ikut mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa Puja tersebut;
 - Bahwa Anak Korban setahu Saksi sudah 3 (tiga) kali dijual kepada laki-laki hidung belang dan selama 3 (tiga) kali tersebut selalu dilakukan di rumah Terdakwa II;
 - Bahwa adapun yang selalu mengantar dan menjemput Anak Korban selama 3 (tiga) kali melayani laki-laki hidung belang tersebut yaitu Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tarif yang didapatkan Anak Korban setelah melayani lelaki hidung belang tersebut dan Saksi pun juga tidak mengetahui berapakah uang yang didapatkan Terdakwa II sebagai penyedia tempat dan Terdakwa I sebagai orang yang mengantarkan Anak Korban ke rumah Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi juga mendapatkan uang dari hasil perbuatan Anak Korban tersebut, Saksi mendapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Anak Korban, Saksi sudah mendapatkan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga total Saksi sudah mendapatkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Korban tidak ada diancam dan dipaksa untuk melakukan perbuatan melayani laki-laki hidung belang tersebut, karena yang Saksi lihat ekspresi dan sikapnya biasa saja, justru Anak Korban juga memberikan sebagian dari hasil perbuatannya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Anak Korban setelah kejadian dugaan pidana perdagangan orang tersebut karena Saksi melihat ekspresi wajah dan sikap Anak Korban seperti biasa saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan alasan Saksi ikut mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa II dikarenakan Terdakwa I yang mengajak, melainkan Saksi sendiri yang meminta ikut mengantarkan Anak Korban ke rumah Terdakwa II, sementara Terdakwa II terhadap keterangan Saksi tidak membantah dan membenarkan semua keterangan Saksi;
7. Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 sekira pukul 21.30 WIB di kediaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Hulu Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa selain Saksi, adapun yang terlibat dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II sejak tahun 2015 sebab Terdakwa II merupakan tetangga Saksi di Komplek Terminal Bus, Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan Terdakwa I Saksi mengenalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa I bersama dengan Anak Korban tiba di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa II menghubungi Saksi untuk menawarkan Anak Korban kepada Saksi sambil mengirimkan beberapa foto Anak Korban kepada Saksi, lalu Saksi pun tertarik dan ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi sudah berada di rumah Terdakwa II dan sedang duduk di ruang tamu bersamanya, sampailah Terdakwa I dengan membawa Anak Korban ke rumah tersebut, setelah itu Saksi dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan dengannya, namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui nama dari Anak Korban dan setelah berada di kantor polisi barulah Saksi mengetahui nama dari Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang memesan Anak Korban melalui Terdakwa II dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, sedangkan Terdakwa I berperan sebagai pihak yang mengantarkan Anak Korban untuk diperjumpakan kepada Saksi, sedangkan Terdakwa II sebagai pihak pencari pelanggan, penyedia fasilitas/tempat untuk melakukan hubungan badan, serta berperan membagikan uang kepada Terdakwa I dari hasil hubungan badan yang Saksi lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa mulanya Terdakwa II menghubungi Saksi melalui *WhatsApp* dengan menawarkan seorang perempuan yakni Anak Korban dengan mengirimkan foto Anak Korban kepada Saksi dengan tarif yang diberikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana hal tersebut disetujui oleh Saksi, namun Saksi meminta kepada Terdakwa untuk melakukannya sebanyak 2 (dua) kali berhubungan badan dengan Anak Korban. Setelah memperoleh kesepakatan, Saksi langsung ke rumah Terdakwa II, kemudian diikuti dengan tibanya Anak Korban bersama dengan Terdakwa I di rumah Terdakwa II tersebut. Setelah itu

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar sambil membawa kipas angin, dan diikuti Anak Korban dari belakang. Saat didalam kamar Saksi menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, Saksi sempat terdiam dan kaku sembari memandang Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Korban menurunkan celananya sampai habis, lalu Anak Korban membuka pakaian kemejanya hanya menyisahkan *tanktop* dan jilbab yang masih terpasang di kepalanya, lalu Anak Korban merebahkan badannya di atas tilam, karena hal tersebut membuat Saksi menjadi nafsu dan langsung menurunkan celana sampai habis dengan kondisi penis yang sudah mengeras dan hanya menyisakan baju aksi saja, kemudian Saksi mengambil posisi duduk bersimpuh sambil membasahi penis Saksi dengan air liur diikuti dengan memasukan penis Saksi ke dalam lubang vagina Anak Korban, namun hal tersebut tidak membuat Anak Korban merintih kesakitan atau menggeliat, kemudian Saksi menggoyangkan maju mundur sambil meletakkan tangan kiri Saksi di atas payudaranya dan tangan sebelah kanan Saksi di atas lantai. Berselang 5 (lima) menit kemudian Saksi langsung mengeluarkan penisnya dari lubang vagina Anak Korban, lalu Saksi mengeluarkan air mani yang ditumpahkan ke arah dinding kamar tersebut. Sesudah itu Saksi dengan Anak Korban mengenakan pakaian, lalu Saksi langsung keluar duluan dari kamar tersebut dan diikuti Anak Korban dari belakang dan Saksi berpamitan untuk pulang kepada Terdakwa II;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pengancaman atau paksaan kepada Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu nominal uang yang diterima oleh Para Terdakwa dan Anak Korban, Saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

- Bahwa Saksi baru pertama kali atau 1 (satu) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di rumah Terdakwa II;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II, alasan Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Saksi, sebab Anak Korban sedang memerlukan uang;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. Bin M. Samin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan ini dalam kapasitasnya sebagai Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu: MIN Rawe Takengon, selesai tahun 1976, MTsN Takengon, selesai tahun 1979, SMA Muhammadiyah Takengon, selesai tahun 1982, Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Unsyiah, Darussalam, selesai tahun 1989, Magister Hukum (S2) PPs Universitas Indonesia, Jakarta, selesai tahun 1996, Doktor Ilmu Hukum (S3) PPs Universitas Padjadjaran, selesai tahun 2010;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu: Dosen Fakultas Hukum USK, Banda Aceh (1990 – sekarang), Dosen Magister Ilmu Hukum (S-2) FH USK (2010 – sekarang), Dosen Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) FH USK (2013- sekarang), dan Dosen Magister Kenotariatan FH USK (2016- sekarang);
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan apakah Ahli memiliki lisensi, legalitas, dan keahlian, namun yang dapat Ahli jelaskan bahwa sejak pendidikan S-1 sampai dengan S-3 Ahli menekuni ilmu hukum pidana, dan sejak tahun 2023 Ahli diangkat menjadi guru besar dalam bidang hukum pidana, serta telah beberapa kali memberikan pendapat Ahli, baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan;
- Bahwa Ahli sudah mendapat gambaran kronologi perkara ini sebelumnya dari Penyidik;
- Bahwa dari kronologis perkara tersebut dapat Ahli pahami bahwa dari segi hukum perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam Masyarakat, Kejadian tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang patut dicela. Secara formil dapat dilihat bagaimana ketentuan hukum pidana melarang perbuatan atau tindakan tersebut. Kalau dikaitkan dengan perdagangan manusia, maka coba kita lihat apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tidak pidana perdagangan orang seperti yang disebutkan di dalam Pasal UUnya. Pengertian Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Dari rangkaian perbuatan yang terdapat di dalam pengertian perdagangan orang, menurut hemat Ahli paling tidak adalah pada perbuatan “memberi bayaran atau manfaat” yang sudah termasuk ke dalam tindak pidana ini, namun semuanya sangat tergantung pada pembuktian. Selain itu menurut hemat Ahli ada beberapa

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



perundang-undangan yang dapat dicermati, antara lain di sini sudah disebutkan yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, lalu khusus di Aceh dapat juga dicermati Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Adapun yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap TPPO adalah sebagaimana pada rumusan pasalnya, yaitu setiap orang baik perorangan atau korporasi. Dalam kaitan ini mungkin yang dimaksudkan adalah siapa saja yang dapat terlibat, dan ini dikembalikan kepada ketentuan umum *deelneming* di dalam hukum pidana, dimana untuk terjadinya suatu tindak pidana dapat saja melibatkan beberapa orang, baik sebagai pelaku utama, membantu melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, dan menganjurkan melakukan;

- Bahwa terkait dengan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sesuai yang didakwakan kepadanya, maka tentu harus diikuti dengan dapat dibuktikannya tindakan tersebut, umpama salah satu perbuatan yang ada di dalam pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO Adalah perbuatan "mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi", maka harus dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut. Dan dari rangkaian kronologis perkara ini, maka menurut hemat Ahli kejadian serupa itu patut diduga telah melanggar ketentuan dimaksud. Ketentuan dimaksud adalah Undang-Undang tentang TPPO dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, serta dikaitkan dengan ketentuan mengenai eksploitasi dan perlindungan terhadap anak, maka rangkaian perbuatan berupa menawarkan, mengantarkan, menyediakan tempat, serta mempertemukan korban dengan pengguna jasa untuk tujuan eksploitasi seksual dengan imbalan tertentu, secara yuridis patut diduga telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang

- Bahwa Terkait dengan *concursum*, maka kejadian seperti kronologis tersebut dimungkinkan melanggar beberapa ketentuan pidana, dalam hal ini sudah ditunjukkan ada dua ketentuan, yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO Subs. Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO Subs. Pasal 88 Jo. Pasal 76l Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Namun masih dimungkinkan untuk mencermati

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual. Yang perlu dijelaskan dalam hal *concursum* ini adalah manakala ada suatu tindak pidana yang dilakukan melanggar beberapa perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan yang khusus atau lebih khusus. Sesuai dengan asas hukum *lex specialis de rogat legi generali*, atau *lex specialis sistematicis*. Jika ada ketentuan umum dan ada ketentuan khusus, maka berlaku ketentuan khusus dan kalau ada ketentuan khusus dan lebih khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan lebih khusus, tinggal melihat mana yang lebih khusus di antara undang-undang tersebut;

- Bahwa Anak Korban dalam perkara ini tetap bisa dikatakan sebagai korban walaupun setuju dan tanpa paksaan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dalam hal terdapat perbuatan yang berlanjut atau dilakukan secara berulang, maka hal tersebut dapat memperkuat adanya indikasi eksploitasi yang sistematis;
- Bahwa posisi rentan dapat dipersamakan dengan kelompok rentan;
- Bahwa apabila korban adalah anak atau berada dalam kondisi yang belum matang secara psikologis, maka unsur penyalahgunaan posisi rentan semakin nyata, sehingga memperkuat konstruksi hukum terhadap adanya tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan an. H. Lahmuddin, S.Sos dan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kanupaten Aceh Selatan an. Masriadi, S.STP., M.Si. menerangkan Anak Korban lahir di Medan pada tanggal 18 April 2008;
2. Surat *Visum Et Repertum* Nomor : XXXXXXXX tanggal 03 September 2025 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Dr. H. Yuliddin Away dan dibuat atas sumpah profesi kedokteran an. dr. Erizaldi. M.Kes., SP.OG., menerangkan pada pemeriksaan Anak Korban terlihat robekan selaput dara pada pukul 1,3 dan 9 dengan kesan : selaput dara tidak utuh.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai jilbab polos warna maroon dengan pinggiran raempel;
2. 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna putih dan unggu;
3. 1 (satu) helai BH/BRA warna coklat polos merek PIAOLI;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) helai celana jeans *cutbray* warna biru dongker;
6. 1 (satu) buah bantal dan sarung bantal bahan silk warna *pink* motif bunga-bunga;
7. 1 (satu) buah kasur palembang warna biru elektrik, motif ditengah warna putih dan bulat-bulat hitam dengan kondisi robek;
8. 1 (satu) unit *Hand Phone* IPHONE Tipe 6s Plus, warna *Rose Gold*, *silicone* case warna Hitam, IMEI: 35 573507 504994 2;
9. 1 (satu) unit *Hand Phone* OPPO Tipe A18, warna *Glowing Blue*, *silicone* case bening menguning, IMEI 1: 861703062297418, IMEI 2: 861703062297400;
10. 1 (satu) unit sepeda motor/kendaraan roda dua milik Terdakwa I NOFALIA NURFIKA NISTI, dengan No Registrasi: BL-5344-TN, Warna: Merah Hitam, Merk: HONDA, Tipe: Scoopy;
11. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Registrasi: BL-5344-TN, Nama Pemilik: ELIDAWATI. A.MA, Merk; HONDA, Type: NC11C1C A/T, Jenis: Sepeda Motor, No Rangka: MH1JF611XDK514603, No. Mesin: JF61E1507685, Warna: Hitam Merah, Bahan Bakar: Premium, Tahun Pembuatan: 2013 (identitas kendaraan roda dua yang dipergunakan oleh Terdakwa I NOFALIA NURFIKA NISTI Alias NESTI Alias BOTI);
12. 1 (satu) lembar surat keterangan aktif kredit dari PT. FIFGROUP CAB. SUBULUSSALAM, tanggal 22 Agustus 2025 dengan nama Konsumen: KAMSINAH, dengan Nomor Registrasi: BL-5344-TN, Merk; HONDA, Type: NC11C1C A/T, Jenis: Sepeda Motor, No Rangka: MH1JF611XDK514603, No. Mesin: JF61E1507685, Warna: Hitam Merah, Tahun Pembuatan: 2013, Nama BPKB: ELIDAWATI. A.MA;
13. Beberapa *extra chat* percakapan antara Terdakwa II RATNA SRI DEVY Alias PUJA dengan Saksi NAZMI Alias JIMI Alias GEPENG dan antara Terdakwa II RATNA SRI DEVY Alias PUJA dengan Terdakwa I NOFALIA NURFIKA NISTI, dari HP Terdakwa II RATNA SRI DEVY Alias PUJA merek HP ZTE Tipe Blade A35 warna *Clover Green*;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 sekira pukul 20.30 WIB di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I diamankan oleh Personil Satreskrim unit PPA Polres Aceh Selatan karena terlibat dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang;

- Bahwa dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekira pukul 16.00 WIB di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II sekitar bulan April 2025 yang dikenalkan oleh teman Terdakwa I yakni Saudara Siska;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2025 Terdakwa I mengenal Anak Korban yang dikenalkan oleh Saksi Indah Bin M. Rizal teman kerja Terdakwa I di Apotek Kimia Farma, dan dari perkenalan itu Terdakwa I mendapatkan informasi dari Saksi Indah Bin M. Rizal bahwa Anak Korban mau untuk dijual;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2025, Anak Korban menghubungi Terdakwa I agar dicarikan job;
- Bahwa menurut Terdakwa I job yang dimaksud disini berupa melakukan persetubuhan badan dengan laki-laki lain dengan mengharapkan imbalan uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berkomunikasi dengan Terdakwa II menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa ada seseorang (Anak Korban) yang mencari job;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mencarikan orang yang mau melakukan persetubuhan badan dengan Anak Korban, yang dalam perkara ini orang tersebut adalah Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa II yang terletak di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan pada saat Terdakwa I mengantarkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pihak yang mengantarkan Anak Korban dari Apotek Kimia Farma tempat Terdakwa I bekerja dan membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa II untuk dipertemukan dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, Terdakwa II sebagai pihak yang mencari pelanggan untuk Anak Korban, dan sebagai penyedia tempat serta berperan memberikan uang kepada Anak Korban setelah melakukan hubungan badan dengan pengguna jasa prostitusi, sedangkan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi sebagai orang yang menggunakan jasa prostitusi;
- Bahwa setahu Terdakwa I, Terdakwa II mengirimkan foto Anak Korban kepada Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, pada saat itu Saksi Nazmi

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi menyanggupi tarif sekali berhubungan badan dengan Anak Korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II menelepon Terdakwa I dan menyuruh untuk menjemput Anak Korban untuk selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I menghubungi Anak Korban bahwa ada pelanggan yang mau berhubungan badan dengan Anak Korban, oleh karena itu Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk berjalan ke arah Apotek Kimia Farma tempat Terdakwa I bekerja yang jaraknya tidak jauh dari rumah Anak Korban.

- Bahwa setibanya Anak Korban di Apotek Kimia Farma, selanjutnya Terdakwa I membawa Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I ke rumah Terdakwa II, setelah mengantarkan Anak Korban ke rumah Terdakwa II, Terdakwa I kembali ke Apotek Kimia Farma untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menjemput Anak Korban dikarenakan Anak Korban telah selesai berhubungan badan dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah karena telah mengantar dan menjemput Anak Korban ke rumah Terdakwa II;

- Bahwa setelah mengantar Anak Korban ke Apotik Kimia Farma, Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sebagai upah dari hubungan badan dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi;

- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan pengancaman kepada Anak Korban;

- Bahwa selain kepada Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, Terdakwa I telah menawarkan Anak Korban tersebut kepada lelaki hidung lebih kurang sudah 5 (lima) kali sejak awal bulan Juni 2025, dan semua perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah Terdakwa II;

- Bahwa adapun bayaran yang Terdakwa I terima pada saat Anak Korban berhubungan badan dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi yaitu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II menerima sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Anak Korban menerima sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II menjual tubuh Anak Korban tersebut kepada lelaki hidung belang adalah untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan kepolosan dari Anak Korban;

- Bahwa seingat Terdakwa I adapun nama-nama lelaki hidung belang yang pernah membeli jasa Anak Korban dari hasil yang ditawarkan Terdakwa I dan

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II yaitu kepada Saudara Wen Tam, Saudara Fikar, Terdakwa, Saudara Nasir, dan terakhir Saudara Abang Silolo yang tidak terlaksana karena sudah terlebih dahulu tertangkap perkara narkoba;

- Bahwa total uang yang sudah Terdakwa I terima dari hasil menawarkan dan mengantarkan Anak Korban melakukan perbuatan tersebut yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa I gunakan untuk membeli bahan bakar sepeda motor, membeli/ mengisi paket internet *handphone* dan membeli 1 (satu) buah lipstik;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi;
- Bahwa tindak pidana perdagangan orang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa tindak pidana perdagangan orang tersebut terungkap saat Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Aceh Selatan sekitar bulan Juli 2025, yang kemudian oleh petugas dilakukan pemeriksaan pada perangkat *handphone* milik Terdakwa II dan ditemukan bukti *Chat* antara Terdakwa II dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi yang menawarkan persetubuhan yang melibatkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I sekitar bulan April 2025 yang dikenalkan oleh teman Terdakwa II yakni Saudara Siska saat keduanya sedang berkunjung ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II telah mengenal Anak Korban yang dikenalkan oleh Saudara Siska;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2025 Terdakwa I berkomunikasi menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa ada seseorang (Anak Korban) yang mencari job dan meminta dicarikan laki-laki yang mau bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai pihak yang mencarikan orang yang akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sebagai penyedia fasilitas/ tempat

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan hubungan badan dan juga berperan membagikan uang kepada Terdakwa I dan atau Anak Korban dari hasil persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dengan para lelaki hidung belang, Terdakwa I berperan sebagai orang yang mengantarkan Anak Korban, sedangkan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi sebagai pengguna jasa prostitusi;

- Bahwa Terdakwa II sudah mengenal Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi sejak tahun 2020 saat masih tinggal di Komplek Terminal Bus, Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa adapun kronologis tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk meminta tolong mencari pekerjaan untuk Anak Korban karena Anak Korban memerlukan uang untuk membeli keperluan perlengkapan sekolahnya. Kemudian Terdakwa II menawarkan jasa prostitusi kepada Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi dan ia tertarik dengan tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahwa Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi hanya memiliki uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mengiyakan tarif tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi datang ke rumah Terdakwa II yang kemudian diarahkan masuk ke dalam rumah tersebut sambil menunggu Anak Korban datang, dan tak lama kemudian Terdakwa I bersama dengan Anak Korban tiba di rumah Terdakwa II;

- Bahwa setibanya Anak Korban di rumah Terdakwa II, ia diarahkan untuk masuk ke dalam kamar yang telah disediakan dan Terdakwa II mengatakan bahwa pelanggan sudah berada di dalam kamar;

- Bahwa setelah Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi selesai melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu rumah Terdakwa II, selanjutnya Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa I;

- Bahwa setelah Anak Korban selesai berhubungan badan dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, kemudian Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II mengambil uang tersebut untuk dirinya sendiri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sisanya diberikan kepada Terdakwa I yang akan membagikan uang tersebut kepada Anak Korban di apotek nanti atau setelah selesai semuanya;

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa II, Anak Korban menerima upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pengancaman dan atau paksaan kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa I, Anak Korban sedang memerlukan uang untuk kebutuhan sekolah dan meminta untuk dicarikan pelanggan sehingga Terdakwa II mencarikan pengguna jasa prostitusi yakni Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menawarkan Anak Korban tersebut kepada lelaki hidung belang selain Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi lebih kurang sudah 5 (lima) kali sejak awal bulan Juni 2025;
- Bahwa selama 3 (tiga) kali Terdakwa II mempromosikan Anak Korban kepada lelaki hidung belang, Terdakwa II telah mendapatkan uang dengan total sebesar mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) kali Anak Korban dan pelanggannya dibawa oleh Terdakwa I, saat itu Terdakwa II mendapatkan uang dengan total sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menjual tubuh Anak Korban tersebut kepada lelaki hidung belang adalah untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan kepolosan dari Anak Korban;
- Bahwa adapun nama-nama lelaki hidung belang yang menggunakan jasa prostitusi Anak Korban yaitu Saudara Wen Tam, Saudara Fikar, Terdakwa, Saudara Nasir, dan terakhir Saudara Abang Silolo yang tidak terlaksana karena sudah terlebih dahulu tertangkap perkara narkoba;
- Bahwa total uang yang sudah Terdakwa II terima dari hasil menawarkan Anak Korban melakukan perbuatan tersebut yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa II gunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah termasuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa II dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah menjalani hukuman, yakni dalam perkara/jarimah zina dan terakhir dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan Surat di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Bahwa dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang terjadi pada hari Sabtu, 19 Juli 2025, sekira pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa II yang terletak di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Korban lahir di Medan pada 18 April 2008, masih berusia 16 tahun saat dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang terjadi;
4. Bahwa pada mulanya sekitar bulan Juni 2025 Terdakwa I mengenal Anak Korban yang dikenalkan oleh Saksi Indah Bin M. Rizal teman kerja Terdakwa I di Apotek Kimia Farma, dan dari perkenalan itu Terdakwa I mendapatkan informasi dari Saksi Indah Bin M. Rizal bahwa Anak Korban berkeinginan untuk melakukan persetubuhan badan dengan imbalan berupa uang;
5. Bahwa Para Terdakwa saling mengenal pada bulan April 2025 yang keduanya dikenalkan oleh Saudara Siska saat sedang berkunjung ke rumah Terdakwa II;
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa II telah mengenal Anak Korban yang dikenalkan oleh Saudara Siska;
7. Bahwa pada bulan Juli 2025, Anak Korban menghubungi Terdakwa I untuk dicarikan laki-laki yang ingin bersetubuh dengannya sebab Anak Korban sedang membutuhkan uang;
8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2025 Terdakwa I berkomunikasi dengan Terdakwa II menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa Anak Korban meminta untuk dicarikan job (melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain);
9. Bahwa Terdakwa I berperan sebagai penghubung yang menawarkan pekerjaan, menjemput, dan mengantarkan Anak Korban kepada penyedia tempat, Terdakwa II sebagai pihak yang mencari laki-laki yang ingin bersetubuh dengan Anak Korban, sebagai penyedia tempat (rumahnya), dan pengatur pembagian uang hasil menjual Anak Korban, sedangkan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi berperan sebagai pihak yang membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk berhubungan badan dengan Anak Korban;

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dugaan tindak pidana perdagangan orang tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar dicarikan laki-laki yang ingin membeli Anak Korban, Terdakwa II mengirimkan foto Anak Korban kepada Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi melalui aplikasi *WhatsApp* yang kemudian disetujui oleh Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I mengantarkan Anak Korban ke rumah Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Scoopy (BL-5344-TN), lalu setibanya Anak Korban di rumah Terdakwa II, Terdakwa II menyuruh Anak Korban masuk ke kamar bersama Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi untuk melakukan persetubuhan badan;
11. Bahwa perbuatan Para Terdakwa bukan yang pertama kali, sebelumnya Anak Korban mengaku telah melayani sekitar 10 orang laki-laki lain di rumah Terdakwa II. Namun, Terdakwa II membantah dan menyatakan perbuatan tersebut hanya terjadi sebanyak 4 kali;
12. Bahwa Terdakwa I mengaku telah menawarkan Anak Korban kepada 4 orang laki-laki berbeda yakni Wen Tam, Fikar, Nasir, dan Abang Silolo;
13. Bahwa Anak Korban menerima tawaran dari Para Terdakwa karena terdesak kebutuhan ekonomi yakni untuk uang jajan lebih dan membeli keperluan sekolah/kosmetik;
14. Bahwa total pembayaran dari Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi oleh Terdakwa II menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Anak Korban, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I, dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II;
15. Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor VER/09/IX/2025 menunjukkan adanya robekan pada selaput dara Anak Korban pada posisi pukul 1, 3, dan 9 dengan kesan selaput dara tidak utuh;
16. Bahwa akibat kejadian ini yang menjadi viral di media sosial, Anak Korban merasa malu dan menyesal;
17. Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perdagangan orang sebab Para Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi;
18. Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
19. Bahwa Terdakwa II sudah pernah menjalani hukuman, yakni dalam perkara/jarimah zina dan terakhir dalam perkara narkoba;
20. Bahwa Anak Korban telah dikeluarkan dari sekolahnya dan saat ini bersekolah di sebuah pesantren di daerah Meukek, Aceh Selatan;

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 455 Ayat (2) Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal VII Angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Mengakibatkan orang tereksplorasi;
5. Turut serta melakukan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimaknai sebagai salah satu unsur delik pidana ialah pihak yang menjadi pelaku tindak pidana dan kepadanya itu dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana menurut hukum yang berlaku. Frase “setiap orang” tersebut tidak semata-mata adalah orang atau manusia sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*), melainkan juga subjek hukum dalam bentuk badan hukum atau korporasi (*rechts persoon*);

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaian terhadap identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di muka persidangan. Pemeriksaan identitas Terdakwa tersebut juga dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan tentang pihak (*error in persona*) yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Menimbang bahwa “setiap orang” merupakan unsur awal dalam delik tindak pidana, yang terhadapnya selanjutnya akan dipertimbangkan apakah orang tersebut yang melakukan suatu perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana dan apakah orang tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” akan dipertimbangkan terlebih dahulu, sedangkan untuk perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa dipertimbangkan setelahnya sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan telah memiliki kesesuaian identitas, yakni Terdakwa I atas nama: Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Alm. Taufik, lahir di Desa/Gampong Air Berudang, umur 27 Tahun, lahir pada tanggal 27 April 1998, jenis kelamin perempuan, beralamat di Gampong Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswi (Kontrak di Apotek Kimia Farma) dan Terdakwa II atas nama: Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. M. Amin, lahir di Tapaktuan, umur 41 Tahun, lahir pada tanggal 6 Oktober 1984, jenis kelamin perempuan, beralamat Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan (KTP: Jl Abdul Sani Nomor 10, Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-27/ASEL/EKU.2/11/2025 Penuntut Umum Tanggal 19 Januari 2026;

Menimbang bahwa terhadap identitas dalam surat dakwaan tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dalam persidangan sebagai identitasnya, serta berdasarkan keterangan Saksi Jihadi alfadhil Bin Jauhari dan Saksi Indah Binti Hermandani bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang sama dengan orang yang diperiksa oleh Saksi-Saksi, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa atas nama Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Alm. Taufik dan Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. M. Amin yang dihadapkan Penuntut Umum dalam persidangan telah terbukti

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kesesuaian identitasnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama yakni “Setiap Orang” sebagaimana dalam ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang”;

Menimbang bahwa unsur kedua dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang bahwa pengangkutan berarti usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa penampungan dapat dimaknai sebagai proses, cara, atau perbuatan menampung yang dalam hal ini ialah orang;

Menimbang bahwa pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa pemindahan dapat berarti proses, cara atau perbuatan memindahkan sesuatu yang dalam hal ini adalah orang;

Menimbang bahwa penerimaan adalah proses, cara, perbuatan menerima atau penyambutan seseorang yang merupakan salah satu dari rangkaian tindakan yang membentuk unsur proses dalam kejahatan Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa di dalam persidangan didapatkan fakta hukum yakni pada tanggal 19 Juli 2025 setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa II dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi perihal tarif untuk bersetubuh dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa I berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BL-5344-TN milik Terdakwa I untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah Terdakwa II dengan maksud agar Anak Korban melakukan persetubuhan badan dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi;

Menimbang bahwa berawal pada bulan Juli 2025 Anak Korban menghubungi Terdakwa I untuk dicarikan laki-laki yang ingin bersetubuh dengannya sebab Anak Korban sedang membutuhkan uang. Kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa Anak Korban meminta dicarikan

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

job (melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain dengan maksud agar menerima imbalan berupa sejumlah uang);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa II mencari laki-laki yang akan membeli Anak Korban, kemudian Terdakwa II menawarkan Anak Korban kepada Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi dengan mengirimkan foto Anak Korban kepada Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi yang kemudian disanggupi oleh Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi dengan tarif sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I mengantarkan Anak Korban dari Apotek Kimia Farma menuju rumah Terdakwa II yang berada di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan untuk dipertemukan dan melakukan persetubuhan dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, setelah itu Terdakwa I kembali ke Apotek Kimia Farma untuk melanjutkan bekerja;

Menimbang bahwa setibanya di rumah Terdakwa II, Anak Korban dan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi diarahkan oleh Terdakwa II untuk masuk ke dalam kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa II di dalam rumahnya dan kemudian melakukan persetubuhan dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi;

Menimbang bahwa Terdakwa I berperan untuk menjemput, membawa, dan mengantarkan Anak Korban mulai dari Apotek Kimia Farma sampai ke rumah Terdakwa II hingga terjadinya persetubuhan antara Anak Korban dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi;

Menimbang bahwa Terdakwa II berperan sebagai orang yang mencari laki-laki yang ingin membeli Anak Korban, menerima serta menyediakan tempat bagi Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memaknai perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai proses yang bertujuan untuk mengangkut, memindahkan dan menerima Anak Korban dari satu tempat ke tempat lain sebagaimana yang telah ditentukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun secara fakta hukum Anak Korban menghubungi Terdakwa I terlebih dahulu dan Anak Korban menerima tawaran dari Para Terdakwa karena terdesak kebutuhan ekonomi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sebagai orang dewasa haruslah memiliki

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesadaran hukum dan kontrol diri untuk mencegah perbuatan Anak Korban, bukan menerima tawaran atau memberi tawaran, maka hal tersebut merupakan suatu kesalahan mutlak dari Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kedua yakni “Yang Melakukan Pengangkutan, Pemindahan Dan Penerimaan Seseorang” telah terpenuhi;

Ad.3. “Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”;

Menimbang bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang bahwa penggunaan kekerasan adalah tindakan yang membuat seseorang kehilangan kesadaran atau kemampuan melawan disamakan dengan penggunaan kekerasan fisik;

Menimbang bahwa penculikan adalah tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang dengan membawa pergi atau menyembunyikan orang tersebut melawan hukum, menggunakan kekerasan/ancaman;

Menimbang bahwa penyekapan adalah perbuatan, proses, atau cara menyekap (menahan/mengurung) seseorang atau sesuatu di tempat tertutup secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pemalsuan adalah tindakan sengaja meniru, mengubah, atau membuat dokumen, benda, atau data secara tidak sah (ilegal) dengan tujuan menipu pihak lain, menguntungkan diri sendiri, atau merugikan orang lain;

Menimbang bahwa penipuan tindakan sengaja menggunakan kebohongan, tipu muslihat, atau identitas palsu untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian materiil bagi orang lain;

Menimbang bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki pilihan lain yang nyata atau dapat diterima selain menyerah pada penyalahgunaan yang dilakukan orang

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, keadaan ini timbul akibat dari keterisolasian, ketergantungan ekonomi, atau status anak di bawah umur;

Menimbang bahwa penjeratan utang dapat dimaknai sebagai tindakan menempatkan seseorang dalam situasi terpaksa menjaminkan diri, keluarga, atau jasa pribadinya sebagai pelunasan utang, yang seringkali berujung pada eksploitasi;

Menimbang bahwa memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dapat dimaknai sebagai modus eksploitasi dengan memberikan bayaran atau manfaat kepada pihak yang memiliki otoritas, pengaruh, atau kuasa atas diri orang lain sehingga korban tidak memiliki pilihan bebas, seperti orang tua, wali, mucikari yang mengendalikan korban agar mendapatkan akses untuk mendapatkan akses dan persetujuan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Palermo Tahun 2000) yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, "anak" didefinisikan sebagai siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun. Protokol ini menegaskan bahwa perlunya perhatian khusus bagi anak-anak karena kerentanan mereka yang sangat tinggi, sebab secara hukum, seorang anak dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk menyadari konsekuensi atau risiko dari tindakan eksploitatif yang menimpanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni saat Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Anak Korban masih berusia 16 (enam) belas tahun, maka kualifikasi Anak Korban dalam perkara ini secara sah dan meyakinkan adalah sebagai "Korban";

Menimbang bahwa secara yuridis Anak Korban yang masih berusia 16 tahun berada dalam posisi rentan akibat dari keterbatasan psikis maupun mental, serta adanya ketergantungan Anak Korban akan kebutuhan ekonominya. Kebutuhan ekonomi untuk "uang jajan" dan "keperluan sekolah" Anak Korban menunjukkan adanya kerentanan finansial yang dimanfaatkan

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa sebagai penyalahgunaan posisi rentan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, total pembayaran dari Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui Terdakwa II, olehnya uang tersebut dibagi menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Anak Korban, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I, dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II;

Menimbang bahwa pemberian uang dari Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi melalui Para Terdakwa kepada Anak Korban, dimana Anak Korban menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bersetubuh dengan Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi menunjukkan adanya tindakan pemberian bayaran sebagai cara Para Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ketiga yakni "Dengan Penyalahgunaan Posisi Rentan dan Memberi Bayaran" telah terpenuhi;

Ad.4. "Mengakibatkan orang tereksplorasi";

Menimbang bahwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengakibatkan orang tereksplorasi merupakan salah hal penting dari tujuan tindak pidana tersebut. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya menitikberatkan pada proses dan cara tindak pidana tersebut dilakukan, namun kondisi tereksplorasi menjadi sebab seseorang kehilangan hak asasi manusianya demi keuntungan pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang tereksplorasi merujuk pada tujuan akhir dari tindakan perdagangan orang. Frasa "mengakibatkan" menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas). Seseorang dianggap mengakibatkan orang lain tereksplorasi jika tindakannya menjadi jalan atau sarana sehingga eksploitasi itu terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor XXXXXXXX yang menunjukkan adanya robekan pada selaput dara Anak Korban pada posisi pukul 1, 3, dan 9 dengan kesan selaput dara tidak utuh, menunjukan telah terjadi senggama pada diri Anak Korban yang kemudian diakui oleh Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi bahwa persetubuhan dengan Anak Korban tersebut terjadi di rumah Terdakwa II;

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa II mengirimkan foto Anak Korban kepada Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi melalui *WhatsApp* dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian disetujui olehnya, Terdakwa I mengantarkan Anak Korban ke rumah Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Scoopy (BL-5344-TN) merupakan jalan atau sarana sehingga Anak Korban tereksplorasi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa II menerima bayaran dari Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Anak Korban, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I, dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil menjual Anak Korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Terdakwa menjual Anak Korban bukan hanya kepada Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, nyatanya juga kepada laki-laki lain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual Anak Korban secara berulang-ulang menegaskan Anak Korban menjadi objek eksploitasi;

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat, meskipun Anak Korban terlihat "setuju" atas tawaran Para Terdakwa dan nyatanya Anak Korban menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), secara yuridis perbuatan Para Terdakwa kepada Anak Korban dipandang sebagai suatu tindakan yang menyebabkan Anak Korban tereksplorasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ke empat yakni "Mengakibatkan Orang Tereksplorasi" telah terpenuhi; Ad.5. "Turut serta melakukan tindak pidana";

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan bentuk turut serta dalam melakukan tindak pidana. Pertama kerja sama yang disadari (*Bewust Samenwerking*) yakni para pelaku harus memiliki kehendak yang sama untuk mencapai tujuan tindak pidana tersebut. Tidak harus ada perjanjian tertulis, cukup ada kesepahaman (sekali pun terjadi secara mendadak di lokasi kejadian) untuk melakukan kejahatan tersebut. Kedua pelaksanaan bersama secara fisik (*Gezamenlijke Uitvoering*) yaitu masing-masing orang yang "turut serta" harus melakukan tindakan yang berkontribusi langsung pada terjadinya tindak pidana;

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa turut serta memiliki dua syarat, pertama para pelaku bekerja sama secara sadar dalam bentuk koordinasi, dan kedua pelaksanaan bersama, yakni para pelaku berkontribusi yang nyata dan esensial dalam pelaksanaan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa memiliki peran yang saling berkaitan yakni Terdakwa I sebagai penghubung yang menawarkan pekerjaan, menjemput, dan mengantarkan Anak Korban kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II berperan sebagai pihak yang mencari laki-laki yang ingin bersetubuh dengan Anak Korban, sekaligus sebagai penyedia tempat (rumahnya), dan pengatur pembagian uang hasil menjual Anak Korban kepada Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, menunjukkan bahwa Para Terdakwa bekerja sama secara sadar berkontribusi yang nyata dan esensial dalam pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil menjual Anak Korban sebagai tujuannya, hal tersebut merupakan satu kesatuan perbuatan sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kelima yakni "Turut serta melakukan tindak pidana" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pembuktian tindak pidana harus memenuhi tiga unsur kumulatif, yakni unsur proses, cara dan tujuan, yang dalam perkara *a quo* seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 455 Ayat (2) Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal VII Angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, namun dalam persidangan hingga pembacaan putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim, baik Anak Korban dan/atau Walinya tidak mengajukan hak restitusinya;

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I telah mengakui perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, sebab Terdakwa I masih berusia yang relatif muda dan memiliki masa depan, sedangkan Terdakwa II telah mengakui perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, sebab Terdakwa II masih memiliki anak yang masih balita yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang darinya. Sementara itu, Penuntut Umum dalam surat tuntutan, terkait dengan pidana meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua hal tersebut dalam pertimbangan pidana dengan hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan Majelis Hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban Para Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman pidana sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (1) KUHP sebagai berikut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan bentuk kesalahan pelaku, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) dengan maksud, karena sejak awal Para Terdakwa secara sadar melakukan rangkaian perbuatan mulai dari menghubungi Anak Korban, memberikan Anak Korban pekerjaan untuk melakukan persetubuhan, menjemput, mengantarkan hingga memberikan upah kepada Anak Korban yang kesemua perbuatan tersebut berkaitan langsung dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa dari motif dan tujuan perbuatan, terungkap bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya sebab keduanya terdesak kebutuhan ekonomi;

Menimbang bahwa sikap batin Para Terdakwa tercermin dari menghubungi Anak Korban, memberikan Anak Korban pekerjaan, menjemput, mengantarkan hingga memberikan upah kepada Anak Korban menunjukkan tingkat keseriusan dalam kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sikap dan tindakan Terdakwa setelah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain menawarkan Anak Korban kepada pihak lain dimana Para Terdakwa mendapatkan keuntungan hasil menjual Anak Korban, menunjukkan tidak adanya penyesalan spontan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan riwayat hidup, keadaan sosial, dan ekonomi Para Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa I masih berusia relatif muda dan memiliki masa depan dan berstatus sebagai karyawan honor di Apotek Kimia Farma, Sedangkan Terdakwa II, terungkap bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa II merupakan ibu dari tiga orang anak yang mana salah seorang diantaranya masih berusia di bawah lima tahun, dan Terdakwa II yang mencari nafkah untuk anak-anaknya sebab suami Terdakwa II sedang menjalani pemidanaan, namun keadaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan membenarkan ataupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan, melainkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam penentuan berat atau ringannya pidana, sepanjang tetap selaras dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan Para Terdakwa terhadap kepentingan masyarakat luas;

Menimbang bahwa pengaruh pidana terhadap masa depan Para Terdakwa, perlu dipandang sebagai upaya pembinaan dan pencegahan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memberikan pesan tegas bahwa negara akan menindak tegas tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pihak manapun;

Menimbang bahwa sejatinya Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan serius dan dapat dikatakan sebagai perbudakan modern yang memiliki dampak yang signifikan baik fisik maupun moril bagi para korban yang direnggut hak asasi manusianya, khususnya bagi Anak Korban yang terenggut masa depannya sebagai generasi penerus bangsa;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya masyarakat Aceh yang menjaga jiwa dan kehormatan (*Hifzh an-Nafs* dan *Hifzh al-'Ird*) adalah kewajiban utama. Eksploitasi manusia, terutama dalam bentuk perbudakan modern atau prostitusi, sangat dilarang karena merendahkan martabat manusia yang dimuliakan oleh agama;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tingkat kesalahan Para Terdakwa tergolong tinggi, baik dari aspek kesengajaan, perencanaan, peran aktif, maupun dampak perbuatannya, sehingga penjatuhan pidana yang berat dan proporsional adalah layak,

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, dan sejalan dengan tujuan pemidanaan untuk melindungi masyarakat, memberikan efek jera, serta menegakkan kewibawaan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah alternatif, maka kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Pasal 108 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, dikarenakan Terdakwa II sedang menjalani hukuman penjara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa I dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Pasal 250 ayat (1) huruf k sebagaimana telah diubah dengan Pasal 108 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa I tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa II tidak ditahan dan tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa II, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan status penahanan Terdakwa II;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai jilbab polos warna maroon dengan pinggiran raempel, 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna putih dan ungu, 1 (satu) helai BH/BRA warna coklat polos merek PIAOLI, 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda, 1 (satu) helai celana jeans *cutbray* warna biru dongker, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Anak Korban, segera sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah bantal dan sarung bantal bahan silk warna pink motif bunga-bunga, 1 (satu) buah kasur Palembang warna biru elektrik, motif ditengah warna putih dan bulat-bulat hitam dengan kondisi robek, 1 (satu) Unit *Hand Phone* OPPO Tipe A18, warna *Glowing Blue*, *silicone case*

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening menguning, IMEI 1: 861703062297418, IMEI 2: 861703062297400, 1 (satu) Unit *Hand Phone* IPHONE Tipe 6s Plus, warna *Rose Gold*, *silicone case* warna Hitam, IMEI: 35 573507 504994 2, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor/kendaraan roda dua milik Terdakwa I NOFALIA NURFIKA NISTI, dengan No Registrasi: BL-5344-TN, Warna: merah Hitam, Merk: HONDA, Tipe: Scoopy dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Registrasi: BL-5344-TN, Nama Pemilik: ELIDAWATI. A.MA, Merk: HONDA, Type: NC11C1C A/T, Jenis: Sepeda Motor, No Rangka: MH1JF611XDK514603, No. Mesin: JF61E1507685, Warna: Hitam Merah, Bahan Bakar: Premium, Tahun Pembuatan: 2013 (identitas kendaraan roda dua yang dipergunakan oleh Terdakwa I NOFALIA NURFIKA NISTI Alias NESTI Alias BOTI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: Beberapa *extra chat* percakapan antara Terdakwa II RATNA SRI DEVY Alias PUJA dengan Saksi NAZMI Alias JIMI Alias GEPENG dan antara Terdakwa II RATNA SRI DEVY Alias PUJA dengan Terdakwa I NOFALIA NURFIKA NISTI, dari *handphone* Terdakwa II RATNA SRI DEVY Alias PUJA merek *Hand Phone* ZTE Tipe Blade A35 warna *Clover Green* dan 1 (satu) lembar surat keterangan aktif kredit dari PT. FIFGROUP CAB. SUBULUSSALAM, tanggal 22 Agustus 2025 dengan nama Konsumen: KAMSINAH, dengan Nomor Registrasi: BL-5344-TN, Merk; HONDA, Type: NC11C1C A/T, Jenis: Sepeda Motor, No Rangka: MH1JF611XDK514603, No. Mesin: JF61E1507685, Warna: Hitam Merah, Tahun Pembuatan: 2013, Nama BPKB: ELIDAWATI. A.MA, yang tersebut dalam lampiran perkara ini maka status barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak moral generasi muda serta

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



menimbulkan keresahan di masyarakat;

- Terdakwa II sudah pernah dihukum (residivis) dan sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 455 Ayat (2) Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal VII Angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Alm. Taufik** dan Terdakwa II **Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. M. Amin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Yang Melakukan Pengangkutan, Pemindahan Dan Penerimaan Seseorang, Dengan Penyalahgunaan Posisi Rentan, Memberi Bayaran Yang Mengakibatkan Orang Tereksplorasi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab polos warna maroon dengan pinggiran raempel;
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna putih dan ungu;
 - 1 (satu) helai BH/BRA warna coklat polos merek PIAOLI;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana jeans *cutbray* warna biru dongker.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah bantal dan sarung bantal bahan silk warna *pink* motif bunga-

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



bunga;

- 1 (satu) buah kasur Palembang warna biru elektrik, motif di tengah warna putih dan bulat-bulat hitam dengan kondisi robek;
- 1 (satu) unit *handphone* OPPO Tipe A18, warna *Glowing Blue*, *silicone case* bening menguning, IMEI 1: 861703062297418, IMEI 2: 861703062297400;
- 1 (satu) unit *handphone* IPHONE Tipe 6S Plus, warna *Rose Gold*, *silicone case* Warna Hitam, IMEI: 35 573507 504994 2;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor/kendaraan roda dua milik Terdakwa I NOFALIA NURFIKA NISTI, dengan No Registrasi: BL-5344-TN, Warna: Merah Hitam, Merk: HONDA, Tipe: Scoopy;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Registrasi: BL-5344-TN, Nama Pemilik: ELIDAWATI. A.MA, Merk: HONDA, Tipe: NC11C1C AT, Jenis: Sepeda Motor, No Rangka: MH1JF611XDK514603, No. Mesin: JF61E1507685, Warna: Hitam Merah, Bahan Bakar: Premium, Tahun Pembuatan: 2013 (identitas kendaraan roda dua yang dipergunakan oleh Terdakwa I NOFALIA NURFIKA NISTI Alias NESTI Alias BOTI);

Dirampas Untuk Negara;

- Beberapa extra chat percakapan antara Terdakwa II RATNA SRI DEVY Alias PUJA dengan Sdr. NAZMI Alias JIMI Alias GEPENG dan antara Terdakwa II RATNA SRI DEVY Alias PUJA dengan Terdakwa I NOFALIA NURFIKA NISTI, dari *handphone* Terdakwa II RATNA SRI DEVY Alias PUJA merek *handphone* ZTE Tipe Blade A35 warna *Clover Green*;
- 1 (satu) lembar surat keterangan aktif kredit dari PT. FIFGROUP CAB. SUBULUSSALAM, tanggal 22 Agustus 2025 dengan nama konsumen: KAMSINAH, dengan Nomor Registrasi: BL-5344-TN, Merk: HONDA, Tipe: NC11C1C AT, Jenis: Sepeda Motor, No Rangka: MH1JF611XDK514603, No. Mesin: JF61E1507685, Warna: Hitam Merah, Tahun Pembuatan: 2013, Nama BPKB: ELIDAWATI. A.MA;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2026 oleh Ryani Junisha Ayulin, S.H., S.S., sebagai Hakim Ketua, Dr. Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn., M.H., dan Taufiek Ganeis Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Harry Wibisono Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Advokatnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.

D.t.o.

Dr. Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn., M.H.

Ryani Junisha Ayulin, S.H., S.S.

D.t.o

Taufiek Ganeis Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Mohammad Haris, S.Sy.

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn